



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעים: 1. חיים טופז
2. זמירה טופז
ע"י ב"כ עוה"ד לימור טופז
מרחוב בן גוריון 1 בני ברק

נ ג ד

- הנתבעת: נציגות הבית המשותף רחוב מרסל ינקו 10 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד עמרי יוספי
מרחוב כצנלסון 1 אשקלון

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב מרסל ינקו 10 תל אביב הבנוי על חלקה 1109 בגוש 6625 (להלן: "הבית"). הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעים עותרים לחיוב הנתבעת בתשלום סך של 20,501 ₪ בחלוקה לשלושה ראשים: החזר כספים שהוצאו על ידי התובעים לתיקון תקלות במערכת הביוב המשותפת של הבית - לטענת התובעים במערכת הביוב נגרמו תקלות חוזרות ונשנות אשר חייבו טיפולים ותיקונים דחופים. פעולות אלו בוצעו על חשבונם בתורת מימון ביניים לפי בקשת חבר הנציגות במועדים הרלבנטיים - מר דורי גנאל, ועל פי התחייבותו להשיב לידם הכספים. קרן סכום ההוצאות הנתבעות עומדת על סך של 4,616 ₪ (סך של 6,113 ₪ כולל הפרשי הצמדה וריבית כדין). תשלום שכר ראוי עבור טרחתו של התובע 1 בגין ביצוע העבודות האמורות ברכוש המשותף בפרט כאשר מדובר היה בטיפולים דחופים, בשעות לא מקובלות ובסופי שבוע. פיצוי והשבה בין ליקויים במערכת המים החמים המרכזית, אי חיבור דירת התובעים למערכת ואי אספקת מים חמים לדירה - בשל ליקויים במערכת נאלצו התובעים לשאת בעלויות חימום מים אלטרנטיביות ולטענתם הם זכאים להחזרים כפי שאלו נפסקו בהליכים כנגד בעלי דירות אחרים בבית (קרן בסך של 3,000 ₪) ועל פי החלטת הנציגות אשר פטרה את אותם בעלי דירות אחרים מתשלום מיסי נציגות (קרן בסך של 4,200 ₪). בנוסף נתבקשה קביעה כי גם בעתיד יקוּזו סכום מתוך מיסי הנציגות בהם מחוייבים התובעים בשל ליקויי מערכת חימום המים המרכזית.

הנתבעת מכחישה את ביצוע העבודות הנטענות במערכת הביוב ואת עלותן. הנתבעת טוענת כי הליקויים במערכת הביוב הינם כתוצאה משורשי עצי פיקוס הנטועים בחצר הצמודה לדירת התובעים. על אף פניות שנעשו לתובעים לטפל במפגע הם לא עשו כן ולפיכך הוחלט כי התובעים עצמם ישאו בעלויות הקשורות בנזקים הנגרמים על ידם. משכך, ככל שבוצעו עבודות כלשהן הרי שהתובעים נשאו בעצמם כדין בעלויות אלו ולראיה הם אף לא דרשו כל החזר במשך שנים וגם שילמו את מיסי הנציגות במלואם. לא נעשתה כל פניה לנציגות לקבלת אישורה עובר לביצוע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

העבודות וממילא לא ניתן כל אישור כנ"ל. לא כל דירות הבית זכו למים חמים ממערכת החימום הסולרית ובפועל זו מנותקת לחלוטין כבר מחודש מאי 2013. הקיזוז שניתן בפסק דין בהליך כנגד בעלי דירה אחרת בבית (משפחת שאולין) ניתן לפנים משורת הדין ואין בו לחייב מתן הנחה גם לתובעים. השכר הנתבע מוגזם ומתבסס על פסיקת דמי בטלה לחבר נציגות בגין ניהול הליך משפטי. כל הפעולות שבוצעו, אם בוצעו, היו בהתנדבות, על דעתם של התובעים ובשל נזקים שגרמו לרכוש המשותף.

בטרם נחל בדיון לגופה של תובענה אציין כי בין התובעים דנן לבין מר נתנאל בוארון מתנהל בפני הליך מקביל בתיק 20/13 (להלן: **ההליך המקביל**). במסגרת הליך זה מסר מר טופז תצהיר עדות ראשית ואף נחקר נגדית בישיבת הוכחות שהתקיימה ביום 09.10.13, עובר למתן פסק דין זה.

דיון

החזר הוצאות להחזקת הרכוש המשותף

לשם קבלת החזר הוצאות שהוציא בעל דירה להחזקת הרכוש המשותף עליו להוכיח כי קיבל את הסכמת הנציגות או האסיפה הכללית לביצוע העבודות הקונקרטיות ולעלותן. אף בהעדר הסכמה כאמור יכול בעל דירה, אשר ביצע תיקונים ברכוש המשותף על דעת עצמו, לחייב את שאר בעלי הדירות להשתתף עמו בהוצאות, אם יוכיח התקיימות **ארבעה תנאים מצטברים** - כי היה פגם ברכוש המשותף, כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין, כי התיקון היה מחויב המציאות וכי התיקון בוצע ברמה סבירה (תנאים אלה נקבעו בע"א (מחוזי-י-8) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3) 418 (להלן: **"הלכת רוס"**) ואושרו בפסקי דין מאוחרים - ע"א (י-8) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) ע"א (י-8) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (י-8) 6403/05 נאווה שמחון כלפון ביטון נ' דיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים (פורסם בנבו)).

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333) ובהקשר דנן הוא מוטל על שכמם התובעים.

לא עלה בידי התובעים לעמוד במאזן ההסתברויות הנדרש בכדי להוכיח כי אכן הוצאו על ידם הכספים הנטענים להחזקת מערכת הביוב.

התובעים מבססים את תביעתם בהקשר זה על קבלה שצורפה כנספח 1א לתצהיר התובע. דא עקא, לא ניתן ליתן כל משקל ראיתי לקבלה זו, אם וככל שזו בכלל קיימת.

למרות דרישתה של הנתבעת כבר בכתב ההגנה (סעיף 44), הקבלה המקורית לא הומצאה אף שעל פי עדותו של מר טופז "היא נמצאת בתיק" (עמוד 8 שורה 22). יוער כי גם במסגרת דיון בהליך המקביל שנערך ביום 09.10.13, לאחר ישיבת ההוכחות והסיכומים בתיק זה, לא טרח מר טופז להמציא הקבלה האמורה (אף שגם בהליך ההוא היא מהווה חלק מהותי מהגנתו).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות דנן המצאת הקבלה המקורית נדרשת בשל ליקויים משמעותיים הנחזים על פניהם בצילום הקבלה שהוגש. כך, לא ברור כלל מי הוציא את הקבלה, מי חתום עליה (אם בכלל ישנה חתימה) וכיצד היא קשורה לאיש המקצוע אשר לכאורה ביצע העבודות, מר שלום בוטאטז (עמוד 8 שורה 25). כך, לא ברור לאילו עבודות היא מתייחסת בהעדר כל פירוט בגוף הקבלה. גם הכתוב בה בכתב יד אינו קריא ובלתי ניתן להבנה.

בקבלה ליקויים משמעותיים רבים נוספים שמעלים חשדות כבדים בדבר אמינותה - בעוד שמדובר בקבלה שהוצאה לכאורה בחודש 09/11, מדובר בפורמט קבלה ישן בו ציון מספר הטלפון הנייד עודנו בן 6 ספרות; מדובר בקבלה מאוחדת שהוצאה ביום 20/09/11 בגין תשלומים שבוצעו, לכאורה, בתאריכים שונים החל מיום 09/07/08 ועד 20/08/11. אין כל הסבר כיצד ניתן להוציא "קבלה" מאוחדת שכזו בגין תקופה של למעלה מ-3 שנים. אפילו אין הסבר מדוע הוצאה הקבלה דווקא ביום 20/09/11, שעה שהפעולה האחרונה שבוצעה כנטען היתה חודש קודם לכן; על פי "פירוט הקבלה" שולם במזומן בגין העבודות סך של 3,980 ₪ בעוד הקבלה ניתנה על תשלום מזומן בסך של 4,616 ₪, ללא כל הסבר מתי הפרש זה שולם וכיצד. בתצהיר טופז מצויין בטבלה שצורפה כי המדובר בהפרש מע"מ, אך אין כל טענה או ראיה על ביצוע תשלום נוסף בגין הפרש זה וממילא גם לא צורפה כל חשבונית מס בנוגע לחיובי המע"מ לכאורה.

לקבלה צורפה כאמור "פירוט קבלה" - רשימה בכתב יד בנוגע לעבודות שלכאורה נכללות במסגרתה. דא עקא, מחקירתו הנגדית של מר טופז עולה כי המדובר ברשימה שנערכה על ידו "בזמן אמת" - "כל שורה נכתבה בזמן אמת קרה משהו רשמי" (עמוד 9 שורה 4). כלומר, אין המדובר בחלק פורמלי מן הקבלה אשר נכתב על ידי מנפיק הקבלה, אלא בתוספת שהוספה על ידי מר טופז. אין כל חתימה או חותמת על "תוספת" זו וגם הימנעותו של מר טופז מלהמציא את הקבלה המקורית (על אף שהיא בידו כאמור) מחזקת את המסקנה שאין כל קשר בין המסמכים שאך צולמו יחדיו לצורך ההליך דנן.

לא ניתן גם לייחס כל אמינות לרשימת "פירוט לקבלה" שצורפה. את המקור לרשימה האמורה בחר מר טופז שלא להציג על אף שהיא בידיו (עמוד 9 שורות 9-10). על פניו ניכר כי אין המדובר ברשימה שנערכה במועדים שונים לאורך למעלה מ-3 שנים! זאת ועוד. ברשימה אי דיוקים אשר מעלים ספק רב בנוגע לאמינותה, בודאי בהתייחס לעדות מר טופז לפיה תיעד הארועים בזמן אמת כמצוטט לעיל - כך, מר טופז בחר לסקור בהרחבה בחקירתו אחד מאירועי ההצפה המתועדים ברשימה וזאת בנוגע לתיקון דחוף שנדרש ביום ו', ערב כניסת השבת. תחילה ייחס אירוע זה בחקירתו הנגדית לתאריך 11.07.11 ולאחר מכן שינה מגרסתו וייחס האירוע לתאריך 25.06.11 (ר' עמוד 9 שורות 5-7 ו-11). דא עקא, אף לא אחד מן הימים המפורטים ברשימה חל ביום שישי בשבוע! יום 09.07.08 היה ביום ד' בשבוע, יום 04.08.09 היה ביום ב' בשבוע, יום 22.10.09 היה ביום ה' בשבוע, יום 25.06.11 היה יום שבת בשבוע (בניגוד לנטען ברישום ובעדותו של מר טופס כמוזכר לעיל), יום 11.07.11 היה יום שני בשבוע (שאינו תואם ממילא את הרישום בפירוט כאילו המדובר היה ביום ה') ויום 20.08.11 היה יום שבת בשבוע. כלומר, אותו אירוע נזילה ביום שישי (ערב שבת) אינו אלא בגדר גוזמא שאיננה נתמכת אף לא ברישומי התובע בזמן אמת על פי עדותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכל זאת יש להוסיף כי גם לא הומצאה חשבונית מס בגין ביצוע התשלומים. בנסיבות דנן העדר חשבונית מס מטיל ספק גדול נוסף בדבר אמיתות ואמינות הקבלה.

מר בוטאטז לא הובא לעדות על ידי התובעים לתמוך את הקבלה האמורה, את הכספים ששילמו לכאורה לידו ואת העבודות שבוצעו. ההלכה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה(4) 651). הדברים נכונים במקרה דנן ובפרט לאור העובדה כי חלפו שנים מאז ביצוע העבודות ולאור הליקויים, על פניהם, בקבלה (המתעדת באופן חריג ביותר תשלום שבוצע לכאורה לאורך למעלה מ- 3 שנים). גם ההסבר לפיו הנ"ל "קיבל שבץ מוחי" לא זכה לכל תיעוד או תימוכין (עמוד 8 שורה 23). תמונה מדוע הטענה בהקשר עלתה לראשונה רק בחקירתו הנגדית של מר טופז ולא בתצהיר עדותו. מכל מקום ניתן בנסיבות אלו להסיק מסקנה ראייתית כי עדותו של מר בוטאטז היתה פועלת לחובתם של התובעים, בפרט בכל הקשור לקבלה כאמור לעיל.

אף אם היינו מקבלים את הטענה כי הוצאו כספים על ידי התובעים, עדין אין מקום בנסיבות דנן להורות לנתבעת להשיבם לידם.

טענתם היסודית של התובעים היתה כי העבודות בוצעו על ידם על פי בקשתו של חבר הנציגות במועדים הרלבנטיים - מר דורי גנאל, ועל פי הבטחתו כי הנציגות תשיב לתובעים את הסכומים אשר יוצאו על ידם. כך עולה מכתב התביעה (סעיף 9). כך עולה מתצהירו של התובע (סעיף 12). כך עולה מעדותו של מר טופס (עמוד 8 שורות 17-20). מנגד העיד בפני מר דורי גנאל אשר הכחיש בתצהירו במפורש את טענות התובעים בהקשר זה (סעיף 14). בפנינו, אם כן, גרסאות עובדתיות נוגדות ובנסיבות דנן מוצא אני לאמץ את גרסתו של מר גנאל.

ראשית, מטעמים השמורים עימם התובעים בחרו שלא לחקור את מר גנאל בנוגע להבדלי הגרסאות האמורים. מר גנאל לא נשאל כל שאלה בהקשר זה ועדותו בתצהירו לא נסתרה. שנית, עדותו של מר גנאל היתה קוהרנטית וברורה לכל אורכה. שלישית, מר גנאל אינו גר עוד בבית, אינו בעל דירה בו ואינו קשור עוד לנציגות הבית (עמוד 10 שורות 13-14). ברי כי מר גנאל אינו בעל עניין בדבר ואף לא נטען אחרת.

מאידך, עדותו של התובע היתה בלתי אמינה. כך, מסמכים רבים עליהם הוא מסתמך לא היה בידיו להציג (עמוד 7 שורה 29, עמוד 8 שורה 22, עמוד 9 שורה 10); כאמור לעיל לא ניתן ליתן כל משקל לקבלה שהציג; בידיו פרוטוקול אסיפת בעלי דירות שהועלה לגביו חשד לזיוף (עמוד 11 שורות 11-17); לא עלה בידו ליתן כל הסבר מדוע לא דרש כל קיזוז ממסי הנציגות או נקט בהליכים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כלשהם כנגד הנציגות בכל השנים מאז שנת 2008 ועד 2012 בגין כל הכספים שנטען כי הוציא להחזקת הרכוש המשותף ומנגד אף שילם במשך כל אותם השנים את מיסי הנציגות במלואם ללא כל מחאה או טענה (עמוד 14 שורה 4); אין בידיו גם כל מסמך המאשר לו קיזוז עתידי בגין ההוצאות שלכאורה הוציא ואפילו לא כל דרישת תשלום ששלח לנציגות מאז 2008 ועד סוף שנת 2011. ברי כי התובע הינו גם בעל עניין ברור בדבר.

אומנם, הוכח כי בבית הוחזרו לבעלי דירות כספים בגין נזקים שנגרמו להם כתוצאה מהרכוש המשותף (עמוד 12 שורות 28-29). אולם, אין המדובר בארועים דומים למקרה דנן - תביעת ההחזר דנן הינה בגין עלות העבודות לאחזקת הרכוש המשותף ולא בגין נזקים שנגרמו לדירה כתוצאה מן הרכוש המשותף. הבדל משמעותי קיים בין השניים.

משכך, הרי שלא הוכחה הסכמת הנציגות לביצוע העבודות ועלותן. גם אין מחלוקת כי לא נעשתה כל פניה לאסיפה הכללית לקבלת אישורה הרטרואקטיבי בדבר ביצוע העבודות והשבת הכספים לתובעים.

אף אם יאמר כי העבודות הנטענות בוצעו, הרי שאין בידי התובעים כל ראיה קבילה לעניין גובה ההוצאות שהוצאו על ידם להחזקת מערכת הביוב ודי בכך להביא לדחיית תביעתם גם על פי פרשת רוס. אולם, גם את התקיימות התנאים המצטברים האחרים כפי שנקבעו בפרשת רוס לא עלה בידם להוכיח.

אין מחלוקת כי אותר פגם במערכת הביוב בבית בשנים מאוחרות לאלו נשוא הדיון. מטעם הנתבעת הוגשו חוות דעת מומחים (נספחים 1א ו-2א) המאשרות כי נמצאו שורשים במערכת הביוב. הנתבעת ביססה את טענתה כי מקור הנזקים למערכת הביוב הינו בעצים הנטועים בחצר הצמודה לדירת התובעים בחוות דעת מומחים מטעמה. התובעים טענו כי המומחים לא עמדו לחקירה נגדית. אולם, אין מחלוקת כי זימונם כלל לא נתבקש על ידי התובעים כאמור בתקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984. מאידך, מטעם התובעים לא הוגשה כל חוות דעת מומחה ואפילו לא הובא לעדות בעל המקצוע אשר לכאורה ביצע את העבודות לאורך השנים. על ההשלכות של אי העדו של מר בוטאטז כבר עמדנו לעיל. משכך, במאזן ההסתברויות לא עמדו התובעים בנטל להוכיח כי היה ליקוי ברכוש המשותף שנגרם שלא בעתים. גם העובדה כי לאורך שנים רבות התובעים בעצמם, לטענתם, ביצעו עבודות להחזקת הרכוש המשותף ו"נזכרו" לתבוע השתתפות רק בחלוף שנים, מלמדת על כך גם הם ידעו בדבר אחריותם לליקויים ומשכך פעלו לתיקונם על חשבונם. אעיר כי טענותיו של טופז בדבר מיקום העצים בחצרו, בחצר המשותפת, ברחוב ובבתים שכנים לא הוכחה - טופז בחר לצרף תמונה אחת בלבד של חצר הרכוש המשותף (בה לא ניתן כלל לראות עצי פיקוס) אך לא כל תמונה אחרת של החצר הצמודה לדירתו או חצרות שכנים.

במיוחד אמורים הדברים כאשר התביעה דנן לא קמה אלא בשל הגשת תביעת מר בוארון כנגד התובעים בהליך המקביל במסגרתה נדרשו לשלם מיסי נציגות, כפי שמעיד מר טופז - "בשנת 2012 היתה עילה כי תבעו אותי" (עמוד 9 שורה 16).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים לא הוכיחו, בכל דרך, את סבירות ההוצאות שהוצאו על ידם. טענתם התמצתה בכך שהוצאה בסך של כ- 1,000 ₪ לשנה הינה הוצאה סבירה. דא עקא, אין ממש בטענה זו. הנטל על התובעים היה להוכיח כי הסכומים שנטען ששילמו בגין ביצוע כל אחת מהעבודות הינם סכומים סבירים בנסיבות. אולם, דבר לא הוגש בהקשר זה וממילא גם לא הוכח.

אומנם, ככלל ניתן לראות בפתרון בעיות ביוב וסתימות כפעולות מחוייבות המציאות. אולם, כאמור לעיל, לא עלה בידי התובעים להוכיח אילו עבודות בוצעו ומדוע דווקא בוצעו עבודות אלו. אף אם נקבל את טענת התובעים בדבר פירוט העבודות שבוצעו, הרי שמפירוט זה למדים אנו על כי התיקונים שבוצעו לא בוצעו ברמה סבירה או שלא היו הטיפוליים המתאימים. כך, אין כל הסבר מניח את הדעת מדוע חודשיים לאחר ניקוי הבריכות (בחודש 08/09) נדרשה פתיחת סתימה במקלט (שעה שקודם לכן במשך שנה לא נדרש כל טיפול). כך, אין כל הסבר מדוע בפרק זמן של חודשיים (25.06.11 עד 20.08.11) נדרשו 3 קריאות בגין הצפות שעה שבמשך שנתיים קודם לכן לא היה כל ליקוי בביוב.

לאור האמור לעיל הרי שלא עלה בידי התובעים להוכיח כי הוצאו על ידם הכספים הנתבעים. אף אם הוצאו כספים הרי שהדבר נעשה ללא הסכמת הנציגות או האסיפה הכללית ובכל מקרה לא עלה בידי התובעים להוכיח התקיימות התנאים המצדיקים השבת כספים כלשהם לידם.

תשלום שכר ראוי

לאור העובדה כי לא עלה בידי התובעים להוכיח כי בוצעו העבודות הנטענות ברי כי גם יש מקום לדחות את תביעתם בהקשר זה.

אולם, גם לגופם של דברים, אף אם בוצעו העבודות, אין הם זכאים לתשלום שכר ראוי ובודאי שלא בסכום שנתבע.

אין מחלוקת כי חברי הנציגות בבית לאורך השנים עושים עבודתם בהתנדבות - כך עשה התובע במשך עשור שנים (עמוד 7 שורה 12). כך מר גנאל בתקופת כהונתו.

אין מחלוקת כי התובע לא פנה אל הנציגות בדרישה לתשלום שכר בגין פעולותיו - לא בזמן אמת וגם לא שנים לאחר מכן (עד פרוץ הסכסוך דנן). אין מחלוקת כי התובע מעולם לא אמר לנציגות כי ידרוש שכר בגין פעולותיו. גם על פי גרסתו הוא פעל על פי בקשתו של חבר הנציגות (עמוד 9 שורה 2) ואין כל אזכור בעדותו לכך שהובטח לו שכר כזה או אחר בגין פעולותיו. ככלל נדמה כי ישנה מידה רבה של חוסר תום לב בהעלאת דרישה לתשלום "שכר ראוי" למעלה מ- 4 שנים לאחר ביצוע חלק מן הפעולות וכאשר כל יסוד התביעה הינו בתגובה לנקיטת הליך לתשלום מיסי נציגות כנגד התובעים דנן. במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר בצנרת ביוב המצויה בחצר הצמודה לדירתו של התובע וממילא נדרשת נוכחותו או מעורבותו בכל פעולה בחצר זו, בהתאם לחובתו על פי התקנון המצוי (סעיף 4).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים מבססים דרישתם על פסיקת הוצאות דמי בטלה שנפסקו לטובת חבר הנציגות במסגרת הליך משפטי שנוהל, בשם הנציגות, כנגד אחד מבעלי הדירות בבית (עמוד 13 שורות 25-26). לא ניתן להשוות בין פסיקת דמי בטלה במסגרת ההליך השיפוטי לבין תביעה כספית רטרואקטיבית לחיוב בגין שכר ראוי עבור ביצוע פעולות בהתנדבות.

פיצוי והשבה בין ליקויים במערכת המים החמים המרכזית

רכיב תביעה זה מתחלק לשניים – דרישת החזר בסך של 3,000 ₪ בדומה להחזר שניתן למשפחת שאולין בהליך שניהלה נגד הנציגות בתיק 100/09 בפני המפקחת הבכירה אריאלי (להלן: "תיק 100/09") ודרישת החזר פטור נוסף שניתן למשפחת שאולין בסך של 6,360 ₪ (כולל פטור מתשלום מיסי נציגות לשנת 2011 בסך 4,200 ₪) על פי החלטת האסיפה הכללית מיום 27.02.13.

כבר בפתח הדברים אבהיר כי לא עלה בידי התובעים להוכיח טענתם כאילו המדובר במערכת משותפת שדירתם לא היתה מחוברת אליה מעולם - מר גנאל העיד כי אומנם היו ליקויים במערכת אך היא היתה מחוברת לדירת התובעים (עמוד 13 שורות 9-11). כך גם עולה, למעשה, מעדותו של התובע, אשר במהלך תקופת כהונתו כחבר נציגות ביצע פעולות לשיפור זרימת המים במערכת המרכזית בכדי שמים חמים יגיעו גם לדירתו (עמוד 7 שורות 15-19). לו לא היתה המערכת מחוברת כלל לדירתו ברי כי כל טיפול לשיפור הזרימה והחלפת מערכות שאיבה לא היה מסייע. בהקשר זה קשה לקבל את טענתו של התובע כי במשך 4 שנים מאז אכלוס הבית לא היתה כל אפשרות טכנית שהיא למים חמים בדירתו (עמוד 7 שורות 25-26). ממילא הטענה האמורה לא נתמכה בדבר, לא בדו"ח הנדסי, לא בהסכם מכר ולא במפרט טכני.

משכך, המדובר במערכת משותפת שגם על התובעים לשאת בחלקם בעלות החזקתה, אף אם אין בה לשרת אותם באופן מיטבי או אפילו לשרת אותם כלל (ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נגד פנחס ווחיה מרכוס ואח' פ"ד מא(2) 561). ויודגש, מעדותו של מר גנאל עולה כי התובעים אינם היחידים אשר לא נהנו ממים חמים מהמערכת המרכזית. דירות נוספות "סבלו" גם הן ומצאו פתרונות חלופיים, ללא קבלת כל הנחה או פטור מתשלום מיסי הנציגות (עמוד 13 שורות 7-8 ו-21-22).

אין מקום לקבלת דרישת התובעים להחזר בסך של 3,000 ₪ בהתאם לפסק הדין בהליך בתיק 100/09.

ראשית, התובעים דגן העלו דרישתם להחזר סכום זה בפני האסיפה הכללית ולא נתקבלה כל החלטה המאשרת את ההחזר (ר' מוצג ת/3). אף על פי כן, מאז שנת 2009, עת סורבו כאמור, לא נקטו התובעים בכל פעולה משפטית לגביית ההחזר הנטען. במיוחד אמורים הדברים כאשר התובעים גם סבורים כי הם זכאים לתשלום הפרשי הצמדה וריבית בגין הסכומים האמורים.

בנסיבות אלו ישנו שיהוי ניכר בהעלאת הטענה על ידי התובעים – בהתנהלותם לאורך השנים ביטאו התובעים ויתור על טענתם בהקשר זה, בפרט כאשר לא העלו כל דרישה חוזרת באסיפות בעלי דירות או בכתב, לא נקטו כל הליך משפטי ואף שילמו את מיסי הנציגות במלואם ללא כל מחאה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. כאשר המדובר בתביעת החזר מקופת בית משותף המתנהלת על פי תקציב שנתי וכאשר גם משתנות הבעלויות בדירות בבית לאורך השנים, הרי שהשיהוי בנקיטת ההליכים גרם נזק לנתבעת וכפועל יוצא לבעלי הדירות הקיימים (ר' לעניין שיהוי ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים פ"ד נז(5) 433; ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר פ"ד מה(3) 749, 755-756; רע"א 8630/05 ניר שיתופי – אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (טרם פורסם)). מעבר לשיהוי הרי שיש בהעלאת הטענה בנסיבות דנן, שנים לאחר קרות האירועים משום חוסר תום לב.

שנית, אין מחלוקת כי משפחת למדן אכן נהנתה מהנחה בשיעור חודשי של 50 נח ממיסי הנציגות ועל יסוד הנחה זו קיבלה גם משפחת שאולין את ההנחה שנפסקה בתיק 100/09. אולם, במסגרת ההליך דנן הוכח כי ההנחה האמורה ניתנה על פי אישורו של התובע שהיה במועדים הרלבנטיים חבר נציגות - "אני אישרתי את ההנחה של 50 נח ללמדן" (עמוד 7 שורה 27). עוד עלה כי הנחה זו ניתנה ללא אישור האסיפה הכללית אלא על יסוד החלטת הנציגות בלבד (עמוד 8 שורה 2). כלומר, התובעים דנן מבקשים לבסס את דרישת החזר על הנחה שניתנה על ידם שלא כדין לאחד מבעלי הדירות האחרים בבית. נדמה כי ישנו טעם לפגם בעצם העלאת הדרישה. ויודגש, ככלל עולות גם תהיות רבות ומשמעותיות בנוגע להתנהלותו של התובע בנוגע להנחה האמורה שניתנה. כך, בעדותו בהליך זה הוא מעיד במפורש כי "אין מסמך שמאשר את ההנחה ללמדן הכול בע"פ ובביצוע בפועל" (עמוד 8 שורה 3). אולם, בעדותו בפני בהליך המקביל טוען הוא לפתע, באופן מפורש לא פחות, כי "אני נתתי למשפחת למדן הנחה של 50 נח לחודש לא סיפקתי שירותים כוועד אז הורדתי להם. ש.ת. זה נעשה על דעת הוועד. ש.ת. יש בתיק החלטה של הוועד להנחה זו" (עמוד 11 לפרוטוקול בהליך המקביל שורות 17-20). הבדלי הגרסאות מעוררים תמיהות לכל הפחות, וממילא לא הומצא כל מסמך בנוגע להנחה האמורה או כל ראיה שיש בה כדי להסביר מדוע דווקא הנחה זו היא שניתנה – בשיעור שניתנה ודווקא למשפחת למדן. מיותר לציין כי לא למדן ולא שאולין הובאו לעדות על ידי התובעים בהליך זה.

שלישית, אין להליך בתיק 100/09 כל תוקף מחייב בנוגע להליך דנן וכאמור לעיל גם הנסיבות שונות. במיוחד אמורים הדברים כאשר הקביעה בפסק הדין שם נעשתה "לפנים משורת הדין". לא מצאתי מקום לקביעה דומה בהליך דנן, בפרט לאור התנהלותו של התובע כמפורט לעיל.

אין מקום לקבל את דרישת התובעים להחזר על פי החלטת האסיפה הכללית מיום 27.02.13 בנוגע למשפחת שאולין.

ראשית, לא ברורה כלל טענת התובעים בדבר החזר למשפחת שאולין בהקשר זה בסך נומינלי של 6,360 נח. הדבר אינו עולה מפרוטוקולה אסיפה וגם לא מכל מסמך אחר. אפילו בתצהיר נותרה הטענה "ערומה" מכל הסבר.

שנית, מר גנאל הסביר בעדותו את הסיבות אשר הביאו את האסיפה הכללית להחליט על מתן פטור בתנאים למשפחת שאולין – "בתביעה של שאולין היו כמה פרמטרים הוא עבד בבנין כאיש אחזקה בתמורה לעבודתו הובטח לו תשלום אנחנו לא ידענו מה התשלום כחברי וועד חדשים הוא טען



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפיצויים לתקופת עבודתו והקיזוז של חובותיו לתשלום של וועד בית ירד כי היו חייבים לו פיצויים. על המים לא התחשבנו איתו באנו לקראתו בגלל בעיות כספיות בבית. הייתה החלטה של כלל הדיירים" (עמוד 13 שורות 15-18). כלומר, אין המדובר בהנחה בגין העדר "מים חמים" כנטען על ידי התובעים. ויודגש, במסגרת החלטת האסיפה נקבע במפורש כי "במידה ובעתיד יהיו בעיות בתשלומים תוגש תביעה אשר תכלול גם את התשלומים של כל שנת 2011". כלומר, לא רק שהיה בהחלטת האסיפה הכללית ליתן מענה לחובות הבית כלפי שאולין בגין זכויותיו הסוציאליות אלא גם היה בה להבטיח הסדר תשלום מיסי נציגות עתידיים.

ויודגש, טענת התובעים בדבר הפלייתם ביחס למשפחת שאולין אין לה על מה שתסתמך – גם בנוגע לתובעים התקבלה החלטה באותה האסיפה כי "יבוצע ניסיון נוסף לגביית התשלומים ע"י נתנאל בוארון" בטרם ינקטו בהליכים משפטיים. דא עקא, התובעים לא השכילו להגיע להסדר עם הנציגות לסיום המחלוקת.

שעה שכיום מערכת חימום המים המרכזית מושבתת (זאת כבר מחודש מאי 2013) ברי כי אין כל הצדקה למתן הנחה או פטור כזה או אחר לנתבע מביצוע תשלום כלשהו ממיסי הנציגות.

סיכום

לאור כל האמור לעיל התביעה נדחת.

במהלך ניהול ההליכים בתיק זה ובהליך המקביל ניסיתי להביא את הצדדים להסכמות אשר ייתרו את הצורך בהכרעה עובדתית בתיק זה. לצערי לא עלה בידי לעשות כן, נדרשתי ליתן פסיקתי לגופם של דברים ועתה עלי גם להידרש לשאלת הוצאות ניהול ההליך.

כאמור לעיל התביעה נדחתה ובחלקים ממנה לאור תהיות כבדות משקל בנוגע לראיות שהוגשו על ידי התובעים.

בהליך זה התקיימה ישיבה מקדמית, הוגשו תצהירים בכתב, נערך דיון הוכחות ונשמעו סיכומים בעל פה.

לאור האמור אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעת, בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, סך של 3,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ו' חשון תשע"ד, 10 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב